



PERÚ



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE

DIRECCION

Resolución Directoral UGEL – T. N°....001460

Tocache, 15 JUN. 2020

VISTOS:

El Informe N° 009-2020-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD; de fecha 11 de junio del 2020, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, Memorando N° 097-2020, y demás documentos siendo un total de (5) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Se interpuso el Recurso de Reconsideración el 10 de febrero del 2020, esto es, dentro los quince (15), días de notificado el acto materia de impugnación, conforme lo dispone el artículo 106° del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial, en concordancia con el Artículo 219° D.S N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Recurso de reconsideración, el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.

Que, con fecha 10 de febrero del 2020, se recepciona el Recurso de Reconsideración del Profesor Leoncio PEREZ HUAYTA, identificado con DNI N°00985866, con domicilio real ubicado en el Jr. Daudilio Zavaleta c/a 04 – Tocache, señalando como domicilio procesal ubicado en el Jr. Tocache N° 426 – 3er Piso – Tocache, A fin de que se declare la nulidad Resolución Directoral UGEL-T N° 000234, con fecha 20 de enero del año 2020, y se advierte conforme a los fundamentos de hechos Señala que, la denuncia se genera de una ciudadana perversa, pervertida mala fe, mi persona no es culpable que desde su niñez vivió en situaciones de contravención que surgía de su entorno familiar, alberga en su ser un odio de genero hacia el sexo masculino y yo soy víctima de una malvada, que induce, intimida, azuza fácilmente a las demás madres y menores a pronunciarse. Coacta para que digan tal como ha tramado para perjudicarme, por el hecho de haberse enterado de mi solicitud de licencia sin goce de haberes, esta decisión al haber planificado meses antes mi viaje a CENTRO AMERICA y que por tercera vez tenía que viajar a ese país, esta vez por varios años y al ser confirmado por años, por ese motivo varié y presente mi cese voluntario, la ciudadana Tatiana PALMA RODRIGUEZ estuvo acudiendo desde inicio del año 2019, a mi servicio como abogado por sus menores hijos de diferentes padres, convirtiéndose en mi patrocinada no se ha pronunciado con la verdad que ella sabe cómo fueron los tratos entre abogado y patrocinada, en concreto es una venganza de parte de la ciudadana aprovechándose de ser una madre de una de las alumnas de iniciales C.R.G.A., que cambio a la estudiante (hija) al aula donde ejercía mi labor 5to grado sección E turno mañana a sabiendas que según ella ya sabía que era un mañoso,



PERÚ



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE

DIRECCION

lacró y así me eligió para su abogado, de tantos que hay en la provincia de Tocache, y frecuentar a mi oficina en las tardes, hasta cambio de aula a su hija para así consumir su odio, venganza, obsesión hacia mi persona y que su objetivo conmigo no lo conseguiría, hasta tramo otra modalidad de venganza, nada queda oculto, su accionar vengativa malvada, amenazadora, acostumbrada a violentar a las personas como actualmente opta en intranquilizar al ciudadano de PANCHO DEL MONTE.

Así mismo señala, en mi descargo doy a conocer los maltratos que pasaba la alumna por la madre maltratadora, sin moral. Aparenta como madre protectora al difundir en por una prensa y denunciar. Cuando es ella maltratadora de su menor hija de iniciales C.R.G.A., tal como lo relato en mi descargo ahora PROTOCOLO DE PERICIA PSICOLOGICA N° 001377-2019-PSC., que va adherido al recurso y que la alumna relata los maltratos y pide vivir con su papá.

Al recurso adhiero protocolos de pericia psicológica de los que obran hasta el momento. Iniciales C.R.G.A., I.P.K.A., V.E.E.A., T.O.L.C., algunas otras niñas no han acudido al llamado de las pericias ya que fueron alertadas de que con este servicio no hay mentiras.

Así mismo requiere, RECONSIDERACION, no ha una destitución, mi persona pidió un CESE VOLUNTARIO, desde el mes de setiembre no percibo ningún honorario, no he concretizado mi viaje a CENTRO AMERICA, por una denuncia maliciosa de la ciudadana malvada Tatiana RODRIGUEZ PALMA, ocasionándome una ruptura familiar truncándome una pérdida laboral, hasta poner en grave riesgo mi libertad.

Adhiero como evidencia de acuerdo. EL DOCUMENTO del Juzgado de Paz Letrado de Tocache, donde era su abogado y constan sus datos personales en relación de padres de familia del aula del 5to E 2019., adhiero también en copia la presentación por mesa de partes mi CESE VOLUNTARIO, acredito en copias mis viajes a CENTRO AMERICA.

Por lo señalado en la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual – Ley N° 27942, existe indicios que se ha transgredido mencionada norma, dado que en el artículo 2° Ámbito de Aplicación, numeral 2, que al tenor prescribe: "En Instituciones Educativas; a los promotores, organizadores, asesores, Directores, **profesores**, personal administrativo, auxiliar o de servicios de los centros y programas educativos, Institutos superiores, sean públicos o privados, comunales, cooperativos, parroquiales u otros, cualquiera sea su régimen o forma legal"; artículo 4° Conceptos numeral 4.1 "**El Hostigamiento Sexual típico o chantaje sexual, consiste en la conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, en otra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales**"; artículo 6° De las Manifestaciones del Hostigamiento Sexual, literal d) "**Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual, que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima**".

La Ley indicada que es concordante con la Resolución Ministerial N° 0519-2012-ED de fecha 19 de diciembre del 2012; en la que se resuelve aprobar la Directiva N° 019-2012-MINEDU/VMGI-OET, denominada "**Lineamientos para la Prevención y Protección de las y los Estudiantes Contra la Violencia Ejercida por Personal de las Instituciones Educativas**", el numeral 5.2 Glosario de Términos, acápite 5.2.10 que al tenor prescribe



PERÚ

perú
San Martín
Inclusivo y sólido

GOBIERNO REGIONAL DE EDUCACIÓN

Antes por un San Martín que crece.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE

DIRECCIÓN

001460

"Violencia Sexual" – se entiende como tal acto de índole sexual propiciado por un adulto o adolescente mayor, para su satisfacción sexual. Esta puede consistir en actos **con contacto físico (tocamiento, frotamiento, besos íntimos, coito interfemoral, actos de penetración con el órgano sexual o con las manos, dedos, objetos) o sin contacto físico** (Exhibicionismo, actos compelidos a realizar en el cuerpo, el abusador o tercera persona, imponer la presencia en situaciones en que la niña o niño se baña o utiliza los servicios higiénicos, entre otros), como también pornografía". Punto número 6 Disposiciones Específicas, numeral 6.2 A las Direcciones Regionales de Educación o la que haga sus veces; acápite 6.3.2 "Actuar con celeridad ante la denuncia que formule el Director de la Institución o Programa Educativo o cualquier ciudadano, por actos de violencia ejercidos sobre un o una estudiante. A su vez, se ha visto transgredido el "Principio del interés Superior del Niño, Niña y Adolescente".

El profesor Leoncio PEREZ HUAYTA, cuestiona en su escrito el proceder de la ciudadana Tatiana PALMA RODRIGUEZ, quien de manera perversa, pervertida mala fe, mi persona no es culpable que desde su niñez vivió en situaciones de contravención que surgía de su entorno familiar, alberga en su ser un odio de genero hacia el sexo masculino y yo soy víctima de una malvada, que induce, intimida, azuza fácilmente a las demás madres y menores a pronunciarse en contra su persona.

En tal sentido, atendiendo a lo señalado en los numerales precedentes, así como en la información que obra en el expediente administrativo, se encuentra acreditada la falta, por la que se sanciona al docente; pues en ningún momento las menores dejaron de señalar que hubieron actos de hostigamiento sexual, conforme se acredita con los protocolos de pericia presentados por el administrado, conforme al relato de la Pericia Psicológica N° 001377-2019-PCS., en el punto Motivo de Evaluación, la peritada refiere que el profesor Leoncio en la escuela cuando iba a saludarle el me tocaba mis senos, me aplastaba con su pecho, Pericia Psicológica N° 001333-2019-PCS., en el punto Motivo de Evaluación la peritada refiere que el profesor mañoso me lapeó mi nalga, luego toco mis senos, Pericia Psicológica N° 001149-2019-PCS., en el punto Motivo de Evaluación la peritada refiere que el profesor Leoncio PEREZ HUAYTA, me ha tocado los senos y las nalgas.

De acuerdo con el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por el Perú en el año 1990, los Estados Partes deben adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual; precisando que tales medidas deben comprender procedimientos eficaces para, entre otros, la investigación de los casos de violencia que permitan aportar pruebas a procesos administrativos, civiles y penales, lo que incluirá, entre otros, el **recabar las opiniones del niño y tenerlas en cuenta**. (Subrayado nuestro)

Y de bien saber, que un docente por ética y moral no debe actuar así alumnos menores de edad. El mismo hecho de guiñar, acercarse para tener contacto, rozar la cintura, las mejillas, decirle amorcito, cariñito, corazoncito y tocar a una menor en reiteradas ocasiones, es considerado como un acto de connotación sexual y lesiva a la dignidad de la niña.

No sería de más señalar que en el Capítulo III Prohibiciones Éticas del Servidor Público, en su artículo 8°, indica en el numeral: 5. Presionar, Amenazar y/o Acosar.- Ejercer



perú
San Martín
Inclusión y desarrollo
GOBIERNO REGIONAL
Unidad por un San Martín que crece.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE

DIRECCION

001460

presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. De la Ley del Código de Ética de la Función Pública LEY N° 27815.

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19;

Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se dispone la suspensión por treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación, del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encontraran en trámite desde su entrada en vigencia, con excepción de aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los administrados;

Que, de otro lado, con fecha 20 de marzo de 2020, se publica en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto de Urgencia N° 029-2020, que dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del Covid-19 en la economía peruana, cuyo artículo 28 dispone la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el citado Decreto de Urgencia,

Que, mediante Decreto Supremo N° 076-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de abril de 2020, se dispone la prórroga del plazo de suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo al amparo del numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, por el término de quince (15) días hábiles contados a partir del 29 de abril del 2020 hasta el 20 de mayo del 2020

Que, con fecha 5 de mayo del 2020, se publica en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto de Urgencia N° 053-2020 cuyo artículo 12 señala que la prórroga por el término de quince (15) días hábiles, de la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentran previstos en el artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020, se cuenta a partir del 7 de mayo de 2020; facultándose la prórroga del plazo mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros;

Que, la suspensión del cómputo de plazos regulado en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, ampliado por el Decreto Supremo N° 076-2020- PCM

Prorrogar hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente norma, regulado en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, ampliado por el Decreto Supremo N° 076-2020-PCM.

Que, en atención a lo descrito en el numeral anterior, es facultad de la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir el acto resolutorio de decisión final del proceso Administrativo disciplinario indicado.

SE RESUELVE:

Artículo 1°: Declarar **INFUNDADO** el Recurso de Reconsideración presentado por el administrado **Leoncio PEREZ HUAYTA**, mediante escrito, en contra de la Resolución Directoral UGEL-T N° 000234, con fecha 20 de enero del año 2020, se dispone la Sanción de Destitución contra el docente Leoncio PEREZ HUAYTA, donde se le



PERÚ

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
Antes por la San Martín que crece.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE

DIRECCIÓN

impone sanción de Destitución; por cuanto su petición, no se encuentra de acuerdo a los fundamentos ya descritos líneas arriba en la presente resolución.

Artículo 2°: Conforme a lo prescrito en el numeral 90.4 del artículo 90° y el numeral 98.1 del artículo 98° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; este colegiado remite el presente Informe al Despacho de Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, para que emita la respectiva decisión, mediante Acto Resolutivo.

Artículo 3°: NOTIFICAR, al interesado en el domicilio real ubicado en el Jr. Daudilio Zavaleta c/a 04 - Tocache y/o domicilio procesal ubicado en el Jr. Tocache N° 426 - 3er Piso - Tocache, con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo 99° inciso 1 del **Reglamento D.S N° 004-2013-ED**; de la **Ley de Reforma Magisterial N° 29944**, concordante con los artículos 18° y 20° .S N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



[Handwritten signature of Lic. Félix Rubén Salguero Contreras]

Lic. Félix Rubén Salguero Contreras
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE

FRSC/D-UGEL-T
JFF/Sec. Téc



“Año de la Universalización de la Salud”

NOTIFICACION N° 031 -2020

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - TOCACHE
Camilo Hermoso de los Rios
Dispositivo de Docentes
Juan Humberto Ferrer Fernandez
ABCCASO
SECRETARÍA TÉCNICA

05-10-2020

ANTECEDENTE : INFORME N° 009-2020-GSM-DRE/UGEL-T/CPPADD

ENTIDAD : UGEL TOCACHE

FECHA DE EMISION : 15-06-2020

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar:

1.- RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL-T. N° 0001460-2020
DECLARAR INFUNDADO RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

C. DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : LEONCIO PÉREZ HUAYTA

DOMICILIO REAL : Jr. Daudilio Zavaleta Cuadra 04

DOMICILIO PROCESAL : Jr. Tocache N° 426 -3º Piso

DNI N° : 01186755

CORREO ELECTRONICO:

FECHA NOTIFICACION : 21/10/20 HORA: 10:35 AM


FIRMA


HUELLA DIGITAL

B. EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D. DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :

DOMICILIO PROCESAL:

DNI N° :

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

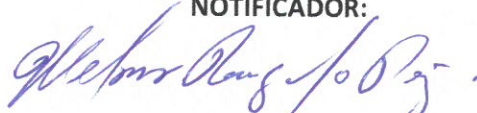
V°B°




FIRMA


HUELLA DIGITAL

NOTIFICADOR:


DNI- 01001174